

1500379-36.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2050252/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Belem de Sousa

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GUSTAVO BELEM DE SOUSA, qualificado às fls. 13 e 15/16, está sendo processado pela prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-36.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000277

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2050252/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Belem de Sousa

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GUSTAVO BELEM DE SOUSA, qualificado às fls. 13 e 15/16, está sendo processado pela prática do delito previsto artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 06h00, durante o período de calamidade pública, na Rua Alda, altura do nº 700, Centro, nesta cidade de Diadema, atuando previamente ajustado outro indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante violência física e grave ameaça exercida com a simulação de arma de fogo contra Jaqueline Gonçalves Lopes e Júlio Cesar Santos Silva, subtraiu, para eles, a motocicleta Kawasaki/VERSYS-X 300, de placas GHU-1B18.

A denúncia foi recebida em 08/03/2022 (fl.59), convertendo-se a prisão em flagrante em preventiva (fls. 38/40). Defesa inicial feita por Defensor Público nomeado (fl. 72), tendo o réu constituído Advogado particular, posteriormente. Certificou-se a citação positiva às fls. 68/69.

Em audiência una foram ouvidas vítima, testemunhas arroladas pelas Partes e interrogado o réu ao final. Finda a instrução processual, sem requerimentos de outras provas, seguiu-se com os debates orais.

Nestes, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, fixando-se a pena-base acima do mínimo legal, dada à violência física contra a vítima feminina, que ficou machucada e traumatizada, até porque estava grávida à época e até hoje fica nervosa, além do risco com o qual o réu expôs outros transeuntes e pilotos, passando por faróis fechados, em alta velocidade, além do alto prejuízo patrimonial dado que a moto deu perda total. Ainda, entende que essa pena deva ser aumentada pela agravante da calamidade pública, pela pandemia da Covid19, por falta de empatia e solidariedade para com outras pessoas. Por fim, pretende o aumento pela majorante do concurso de agentes, fixando-se regime fechado, sem possibilidade de substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade.

Já o d. Advogado pretendeu a absolvição do réu ante a fragilidade probatória, especialmente pela falta de reconhecimento do réu pela vítima feminina, quem não viu o réu fazer menção do réu estar armado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, afastando-se a agravante da calamidade pública, fixando-se regime menos gravoso, e o apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, por afastar a agravante da calamidade pública, apenas. Vejamos.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão (fl.24), assim como a autoria é incontestada com fulcro no auto de reconhecimento pessoal positivo (fl. 25) e pelas provas que sigo analisando.

Segundo se apurou no inquérito policial (fl.11) a vítima Jaqueline narrou que quando voltavam para casa, percebeu que dois indivíduos em uma moto ficaram olhando para os dois perto do terminal de ônibus. Afirmo que ao pararem no semáforo os mesmos indivíduos pararam a moto à frente, descendo o garupa falando "perdeu, perdeu", a empurrou, pegou a moto e saiu em fuga. Afirmo, também que consegue reconhecer o indivíduo que lhe abordou, sendo de cor parda, estava de bigode e cavanhaque, aproximadamente 1,70 cm altura, e usava uma camisa azul e branca. Essa vítima, em solo judicial reiterou que estavam parados no sinal. Eles chegaram por trás. Um ficou fechando com a moto e o réu puxava a moto deles gritando perdeu, perdeu. Caiu no chão. O réu gritava e puxava a moto com violência e fugiu com ela.

Ligaram para a polícia e depois souberam que um dos roubadores tinha sido preso. Reconheceu o réu pela cor da blusa principalmente, azul e branca, lembrava uma camiseta do time da Argentina. Ficou em choque e não reparou se eles estavam armados. O garupa quem desembarcou a moto e o outro meliante ficou com a moto deles fechando-os. Recuperou a moto, mas deu perda total, porque bateu na fuga dos policiais. Acha que durou cerca de uma hora no máximo entre o roubo e a recuperação da moto. Foi socorrida ao hospital porque trincou o pulso e até hoje ficou com medo de sair de casa, acha que vai acontecer algo consigo, com mania de perseguição. O réu era novo, e devia ter 1,70 m de altura, moreno, cabelo curto. Reconhece o réu de numero 2, embora hoje não tenha mais certeza da cara dele, mas quando do reconhecimento feito no DP, não teve dúvida, até porque ele estava com a mesma blusa azul e branca. O réu puxava a moto com força e quando seu namorado desceu a moto caiu e acabou se machucando.

O ofendido Julio César, como se lê a fl. 12, disse que estava voltando para casa com sua esposa, por volta das 06 horas da manhã, quando ao parar no semáforo na rua Alda, próximo ao numeral 700, foi cercado por dois indivíduos em uma motocicleta, que pararam na sua frente. Nesse momento desceu o garupa, fazendo menção de estar armado, que determinou que descessem da moto, também empurrando sua esposa ao chão. Afirma que por receio de que fizessem algo, não reagiu a ação entregando a motocicleta. Logo depois, saíram os dois indivíduos em fuga. Após, assevera que acionou 190, e foi contatado minutos depois acerca da localização de sua motocicleta e comparecimento na delegacia. Por fim, afirma que tem condições de reconhecer o indivíduo que desceu e o abordou, sendo de cor parda, bigode e cavanhaque, cerca de 1,70 cm, trajando uma camisa de time branca e azul.

Neste sentido foi seu relato prestado sob o crivo do contraditório, oportunidade em que alegou que no semáforo do terminal de Diadema, os dois indivíduos estavam numa moto, mas seguiram e ao pararem no próximo semáforo, eles pararam na frente da sua, fazendo menção de estarem armados, mandaram descer. Ela acabou caindo porque foi empurrada, e machucou o pulso esquerdo. Também lhe empurraram para descer logo da moto e o rapaz subiu nela e a levou sendo escoltado pelo comparsa na outra moto. Foram para casa, acalmou sua esposa que estava grávida, e ligou 190. Cerca de uns cinco minutos depois retornaram avisando que tinham localizado a moto com um suspeito, que tentou dar fuga da Rocan, mas bateu na traseira de um carro e foi detido. Reconheceu o réu no DP como sendo o garupa da outra moto e quem desembarcou e pegou sua moto. Reconheceu a fisionomia dele porque ele ficou encarando eles desde o Terminal. Já tinha passado aos policiais a camiseta de time de futebol que ele usava, parecia da argentina, e tinha a mesma cor de pele e idade, na faixa de uns 25 anos de idade. Recuperou a moto que deu perda total (PT) e o seguro pagou. Após os fatos ficou sem seu veículo de trabalho e passou a andar de ônibus, e o dano psicológico foi recuperando e por sorte a neném não teve problemas. Reconhece o réu como sendo o de numero 1. Às reperguntas da Defesa disse que os meliantes não usavam capacetes, só capuz da blusa de frio. O horário da abordagem por volta das 05:50 horas, e já estava amanhecendo o dia, estava claro.

Os policiais militares, extrajudicialmente (fls. 08/10) narraram que realizavam patrulhamento na região da av. Conceição, quando um indivíduo em uma moto atravessou o semáforo vermelho, motivando a abordagem. Ao notar os militares, o indivíduo empreendeu fuga pelas vias, iniciando-se, assim, a perseguição. Durante o acompanhamento, ao passar pelo cruzamento da avenida Prestes Maia com a rua Paranapanema, o indivíduo colidiu com um veículo, vindo a cair ao solo, sendo detido logo em seguida. Realizada a busca pessoal no indivíduo, identificado como Gustavo Belem de Sousa, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, ao fazer a busca no COPOM com os dados da motocicleta (KAWASAKI VERSYS-X 300, placa GHU1B18), obtiveram a informação que mesma acabara de ser roubada. Diante dos fatos, apresentaram o indivíduo e a motocicleta nesta delegacia para deliberação da autoridade policial plantonista. O miliciano Matias reiterou em juízo que estava parado em outra avenida,

estacionado num trecho de avenida rota de veículos roubados. Passaram duas motos em alta velocidade furando o farol, o que gerou estranheza. Foram aborda-los. O réu furou masi farois vermelhos, fez conversões que colocou outros veículos em risco. O réu ocupava uma das motos e ao perceber que era seguido, acelerou mais, até que ele colidiu num veículo, caiu no chão e ainda saiu correndo, mas foi detido. Ainda não sabiam que a moto era roubada, mas daí caiu da rede-rádio que um rapaz de blusa azul e branca tinha roubado aquela moto Kawasaki, e ele estava com esta vestimenta. O réu disse que levava a moto para algum lugar ou para alguém. Não se recorda se o réu estava de capacete. Reconhece o réu e soube que as vítimas também o reconheceram no DP. A moto ficou bem avariada pela colisão, a parte da frente, estrutural, ficou toda danificada. O réu disse que assim que os viu, ficou com medo. Outros policiais auxiliaram na abordagem, mas chegou primeiro, porque estavam de moto / Rocan.

O policial Daniel Corassini confirmou que estavam estacionados na Av. Conceição e duas motos passaram muito rápido e passaram o farol vermelho. Foram atrás de uma delas e ele acelerou ainda mais, e durante dez minutos houve perseguição ele passou outros farois vermelhos, até que bateu, o réu caiu e ainda saiu correndo. Ainda não constava queixa de roubo, mas daí passou via Copom que aquela moto tinha acabado de ser roubada por um rapaz que vestia uma blusa de time de futebol, e o réu trajava essa camiseta. Reconhece o réu e soube que o ofendido também o reconheceu no DP. O réu estava de capacete e disse que não conhecia o outro rapaz que estava em outra moto e que passaram juntos no primeiro farol vermelho, quando os viu pela primeira vez.

O réu, em solo policial, nega que tivesse praticado o roubo. Alega que estava em um baile e encontrou a moto parada na via, com a chave na ignição, e decidiu pega-la para dar uma volta e ir embora, quando foi abordado pelos policiais. Afirma que fugiu da abordagem por receio (fl.13).

Sob o manto do contraditório o acusado alegou que por volta das 3:00 hs da manhã estava curtindo num baile, e por volta das 5:00 hs saiu para ir trabalhar. Um conhecido perguntou se ele sabia andar de moto e disse que sim, e ele perguntou se não queria ir com aquela moto, já que estava a pé, e então levou a moto. Quando estava chegando perto de casa, viu três policiais parados que vieram na sua direção e se assustou. Perto de sua casa tinha um farol, caiu, levantou, e saiu correndo porque estava com medo, não sabia o que tinha acontecido com a moto. Mandaram parar ou iam atirar, e se rendeu. Disse que não sabia nada sobre a moto, mas que tinha algum problema, até porque não é habilitado a pilotar moto. Nunca foi processado. Não sabe explicar como foi reconhecido pelas vítimas. Às reperfuradas da Defesa, respondeu que trajava uma camisa do time Tchelsia, azul bebê. Estava numa moto e seu conhecido Chicão, em outra, juntos, até os policiais os perseguirem. Quando Chicão chegou com duas motos e uns amigos, perguntou se ele queria ir com a moto embora, sentido bairro, onde moravam. Nega ter roubado a moto, só a usava para ir para sua casa e não sabia o que eles iam fazer com a moto. O Chicão chegou com um outro rapaz, cada um numa moto, e não sabia que a moto era roubada, porque Chicão disse que não era roubada. Várias pessoas usam esse tipo de camiseta de time de Futebol. E várias pessoas também usam camisa de frio, de capuz.

Resumindo, tem-se as negativas de autoria não esclarecidas nem comprovadas pelo acusado, além de serem contraditórias, somado às declarações das vítimas e seus reconhecimentos pessoais positivos feitos em solo extrajudicial (fl.25) e o reconhecimento pessoal positivo feito pelo ofendido em audiência una, no sentido de que foi ele quem lhes abordou gritando perdeu, perdeu, puxou a moto e saiu pilotando, e era quem trajava a camiseta azul clara e branca de um time de futebol, tudo somado aos relatos das testemunhas policiais no sentido de que era o réu quem pilotava a moto recém subtraída, em alta velocidade, passando por semáforo vermelho, sem obedecer ordem de parada, acabando por se acidentar e, assim, ser detido trajando a mesma camiseta indicada pelas vítimas, que o reconheceram com segurança e certeza no Distrito Policial.

No mais, não há prova contrária ao firme contexto probatório, até porque não convence a primeira história do acusado de que achara a moto abandonada na rua, com a chave no contato, e por isso a pegou para dar uma volta e ir para casa após uma festa, o que tão pouco comprovou. Nem procede a segunda versão prestada em juízo, depois que teve tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da Defesa, de que um conhecido do baile funk, o Chicão, teria chegado em duas motos, com um outro rapaz, e teria lhe oferecido a moto, que não sabia que era roubada, até porque Chicão teria dito que não, para que voltasse para sua casa com ela, já que estava a pé.

Ora, não é crível que um conhecido de um baile funk, que o réu conhecera naquele dia, lhe oferecesse a moto para ir embora, só por estar a pé, sendo que sequer habilitado a pilotar moto ele era, o que já indica a procedência ilícita do bem. E ainda tente fazer crer ter apenas levado a moto, é de se questionar o motivo pelo qual o rapaz que estava com o Chicão e que havia chegado com aquela motocicleta, não a levou embora. Ainda, é de se questionar o motivo pelo qual o réu fugiu dos policiais, por cerca de dez minutos, em alta velocidade, passando por faróis vermelhos, até colidir na traseira de um carro, cair, e ainda assim prosseguir a fuga a pé, mais um indicativo de sua culpabilidade. No mais, não há prova da versão judicial do réu, nem da primeira trazida por ele, como visto acima, sendo ambas risíveis, beirando o fantasioso, até. Quanto mais porque as vítimas reconheceram o acusado com segurança e certeza no DP (fl.25), e nesta audiência o ofendido reiterou esse reconhecimento, com segurança e certeza, a qual a vítima feminina não teve, pois como ela mesma disse, ficou muito nervosa e não lembra mais da fisionomia do acusado, porque estava grávida e ficou preocupada com seu bebê, e também porque está nervosa ao relembrar em data posterior, até porque, ainda grávida, agora de oito meses. Dito isso, não se alegue que a vítima não reconheceu o réu, mas sim que ela não se lembra mais dele, tanto que reiterou que o reconhecimento feito logo após o crime, foi com segurança e certeza, tanto que a vítima do sexo masculino reiterou em juízo o reconhecimento feito em solo extrajudicial. Ainda, a roupa que o réu trajava, uma camiseta de time de futebol, azul clara, muito específica, e era a que o réu ainda trajava ao ser preso, tanto que também reconhecida. Para ao final, a res estar em poder dele, cerca de meia hora após o roubo, ainda escoltado pelo comparsa, em outra moto, como os policiais assim o confirmaram, bem como o réu, de que o tal Chicão o acompanhava em outra motocicleta, o que também não deixa dúvida acerca da causa de aumento de pena do concurso de agentes e divisão de tarefas, dado que o réu era o garupa e foi quem desembarcou e despojou as vítimas de seu bem, mediante grave ameaça anunciando o crime e usando de força física, empurrões para que desembarcassem logo da moto e assim fugisse com ela enquanto seu comparsa o aguardava em outra moto, dando cobertura e impedindo que seguisse, pois a fechava, causando maior temor às vítimas, aniquilando chance de defesa.

Vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos colhidos são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo, especialmente com fulcro nas palavras das vítimas, especialmente a masculina, de suma valia em delitos patrimoniais geralmente cometidos sem testemunhas.

E mais: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233).

Diante do exposto acima, verifica-se não proceder pedido da Defesa de absolvição. Bem como o de desclassificação para a receptação. A a um porque o ofendido reconheceu o réu como sendo um dos roubadores. A dois, porque o próprio réu negou

ter conhecimento de que a moto era produto de ilícito, alegando tê-la pego por estar abandonada, para depois dizer que um conhecido a ofereceu para que ele não fosse embora a pé. Então, não há prova de que ele tenha recebido em proveito próprio, o bem, ciente de sua origem espúria.

E não se alegue falta de reconhecimento pela vítima feminina, o que já foi analisado acima. E nem que as vítimas tenham sido contraditórias acerca das vestes do réu, se a blusa seria do time de futebol da Argentina ou do Chelsea, e se era camiseta ou blusa de frio. O certo é que era azul clara, e se tratava de blusa do tipo de time de futebol, tudo muito específico, restando devidamente comprovada essa veste até pelo relato dos policiais, que também afirmaram que o réu trajava essa roupa e era quem pilotava a moto recém roubada, e segundo eles, usava capacete quando da prisão, o que não significa que quando da subtração ele também estivesse usando, até porque este não foi apreendido a se fazer o reconhecimento pelas vítimas.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, bem como do dolo, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do CP, embora tenhamos a primariedade do agente (fls.55/57), por outro lado, e principalmente, as consequências do crime em desfavor do réu, o prejuízo patrimonial, cuja moto deu perda total, além da vítima feminina ter ficado machucada (como comprovado por suas declarações, em consonância com as de seu esposo/vítima, tudo corroborado pelos relatos dos policiais que disseram que ela foi socorrida ao hospital), bem como pelo fato dela estar grávida, no início da gestação, ficando traumatizada até a presente data, com sensação de estar sendo perseguida, somado às circunstâncias da fuga do réu dos policiais, pilotando em alta velocidade, passando faróis vermelhos, colidindo na traseira de um outro veículo. Por todas essas condições judiciais negativas, fixo em primeira fase a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Sobre o acréscimo efetuado nessa etapa, a propósito, conforme já reconheceu o Pretório Excelso, a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031). Assim, o valor elevado de objeto material, consoante precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base acima do mínimo, realizando o julgador, assim, a necessária dosimetria e individualização da pena, após consideradas as circunstâncias concretas nas quais ocorreu o delito. Precedentes. No caso, a pena-base foi exasperada na primeira fase da dosimetria em razão da natureza do objeto roubado, um veículo, da elevada culpabilidade do acusado - que demandou maior determinação criminosa para sua subtração, tendo em vista as dificuldades inerentes ao roubo do bem, assim como audácia e maior destemor do acusado, em razão do risco de circular em via pública com o objeto do crime - e dos consideráveis prejuízos causados às vítimas, quer por seu elevado valor, quer por ser objeto de utilização diária para a vítima. (STJ, HC 309.263/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 07-4-2016). Grifei.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem

consideradas, restando a pena inalterada nessa etapa. Quanto à calamidade pública pela pandemia da Covid19, anoto que os fatos se deram em fevereiro passado, quando já havia determinação de retorno do trabalho presencial, ainda que parcial, para a maioria das repartições públicas e particulares, tanto que o término do período pandêmico se deu dois meses depois, de modo que as pessoas já estavam praticamente vivendo vida normal, não mais reclusas ou com medo de contraírem o vírus, pois já vacinadas, e tudo sob controle da vigilância sanitária, a indicar a falta de prova do nexo causal.

Em terceira fase, sem causa de diminuição da pena. E a aumento em 1/3, ante o concurso de agentes, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Incabível a substituição do art. 44 do CP, pois ausentes o requisitos objetivo (pena superior a 4 anos), e por ter sido o crime praticado com grave ameaça e violência física à pessoa, não sendo suficiente nem eficaz nem socialmente recomendável a benesse em questão, para a reprovação da conduta nem para a prevenção do crime praticado.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a audácia e periculosidade do agente, gravidade do crime praticado com a presença de comparsa a indicar covardia e gerar maior intimidação aniquilando chance de defesa, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Ademais: "O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada" (JUTACRIMSP 91/117 – grifei). Ainda: A fixação de regime prisional inicial semiaberto não tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem provocando crescente repúdio por parte da população, de modo que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o fechado (Apelação nº 865.617/4 Rel. Rulli Júnior – RJDTACRIM 22/363).

Reconheço a custódia cautelar do condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, a prisão perdura quatro meses apenas, sem direito seque à progressão de regime.

Este o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais

gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.^a Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu ora condenado a regime que o manterá no cárcere, para garantia da ordem pública e para a devida aplicação da lei penal. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Acertado o prejuízo experimentado com o crime, mas ausente nos autos o valor em pecúnia do dano a ser reparado, deixo de fixar o montante mínimo, que poderá ser oportunamente tornado líquido perante o Juízo competente.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GUSTAVO BELEM DE SOUSA, qualificado às fls. 13 e 15/16, pela prática do delito previsto artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais ao pagamento total de 13 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo o réu GUSTAVO BELEM DE SOUSA, qualificado às fls. 13, das penas do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 Ufesps, por ter constituído Advogado particular.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Com o trânsito em julgado desta sentença:

- 1) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- 2) certifique-se o cálculo da pena de multa e das custas processuais.
- 3) oficie-se ao IIRGD e ao T.R.E. ;
- 4) comuniquem-se as vítimas nos termos do art. 201, §2º do CPP.

P.I.C.

Diadema, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA